

2021年熊某、许某某父子某某、熊某等人共组织27名卖淫人员从事卖淫活动1780余次，违法所得356万元。2022年5月20日，公安机关进行突击检查，当场查获传媒公司的卖淫人员4人。

2022年7月8日，许某某经民警电话通知至公安机关投案。

案发后，公安机关冻结传媒公司及许某某等人名下银行账户的资金若干。

【案件焦点】

1. 投资人明知存在组织卖淫活动，但不参与日常经营管理，是否构成组织卖淫罪；2. 组织卖淫者未参与嫖资分成，仅从其他途径间接获利的，违法所得如何认定。

【法院裁判要旨】

江苏省宜兴市人民法院经审理认为：许某某伙同他人管理、控制29名卖淫人员从事卖淫活动，情节严重，其行为已构成组织卖淫罪。根据查明的卖淫模式，卖淫人员均需经过李某某、熊某等人面试定级，确定有偿陪侍和卖淫价格，向张某购买台票后进入KTV包厢，由业务经理介绍卖淫，并通过闫某在酒店开房间，各共同行为人分工合作，共同完成了涉案组织卖淫活动。前述人员均供述，传媒公司的日常管理工作虽由总经理李某某负责，但公司内的重大事项全部由许某某决定。此外，许某某要求特殊时期不得去酒店开房间。综上，许某某明知李某某等人从事组织卖淫活动，虽然没有直接参与卖淫活动具体事务的管理，但其作为传媒公司的投资人，雇用他人管理卖淫活动，是整个卖淫活动的组织者，其行为符合组织卖淫罪的构成要件。

关于违法所得的认定，许某某虽未直接从卖淫所得中抽成，但传媒公司通过卖淫活动吸引客人前来消费，间接提升KTV的经营收益，又通过业绩提成刺激业务经理和卖淫人员开展卖淫活动，故卖淫行为的违法所得应当全部认定为

卖淫活动组织者的违法所得。鉴于闫某用他人身份证所开房间绝大部分用于卖淫活动，对其中存疑部分按照有利于被告人的原则扣减后共计1780次。根据传媒公司内最低档卖淫价格2000元/次的标准，据此得出违法所得为356万元。

江苏省宜兴市人民法院依照《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条的规定，作出如下判决：

一、被告人许某某犯组织卖淫罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金500万元；

二、继续追缴被告人许某某的违法所得356万元，予以没收，上缴国库。对冻结的银行账户内的资金在上述应当退赃的总额范围内予以追缴；不足部分，责令被告人许某某继续退赃。

许某某持原审辩解提起上诉。二审法院同意一审法院的裁判意见。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，作出如下裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于许某某作为投资人明知传媒公司内存在组织卖淫活动，但不参与日常经营管理，是否构成组织卖淫罪，以及违法所得如何认定。

一、许某某的行为构成组织卖淫罪

组织卖淫罪的本质特征是对卖淫活动进行管理和控制。传媒公司内的卖淫活动从招聘面试、确定卖淫价格、售卖台票到介绍卖淫、提供卖淫房间，均有不同的人分工负责，高度细化的分工正体现了组织严密、管理严格、控制有力的“组织性”特征。许某某作为投资人，现有证据证明其对传媒公司内存在有组织的卖淫活动是明知的，主观上持一种放任态度。许某某虽然不参与传媒公司的日常经营管理，而是通过召集管理层开会下达指令，或者让李某某向管理层传达指示来实现对公司的全方位管理，在整个组织卖淫共同犯罪过程中起到了组织、策划、指挥等作用，具有绝对的支配权和领导地位，其他参与组织卖

淫犯罪的人员都受其指挥、服从其领导。故，许某某当然应当对组织卖淫活动承担全部责任，且系主犯。

二、全部卖淫所得均应认定为组织卖淫的违法所得

本案中，传媒公司规定只有介绍卖淫的“妈咪”能从嫖资中抽取300元至500元分成，剩余嫖资全部归卖淫人员所有，其他任何人不得进行抽成。关于违法所得如何认定，实践中存在三种观点：第一种观点认为，既然卖淫活动的组织者不参与嫖资分成，本案没有违法所得。第二种观点认为，传媒公司依靠包厢订购和酒水消费间接获利，可对传媒公司的财务进行审计，将扣除房租、水电、税费、员工工资等正常经营成本外的利润作为组织卖淫的违法所得予以没收。第三种观点认为，本案的卖淫价格及抽成比例由组织卖淫者规定，分配给卖淫人员的费用属于犯罪成本。无论组织卖淫者是否参与嫖资分成，以及分成多少，均应以全部卖淫所得作为组织卖淫的违法所得。

本案判决采纳的是第三种观点。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定，犯组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪的，应当依法判处犯罪所得二倍以上的罚金。对组织卖淫违法所得的准确认定，不仅涉及非法利益的追缴，还涉及罚金的判罚。只有让犯罪分子在经济上得不到任何好处，才能最大限度地剥夺其再犯的可能。仅以组织者未从嫖资中分成为由认定没有违法所得，不符合立法本意。本案中的卖淫活动虽然间接刺激了传媒公司的生意，但包厢订购和酒水消费属于KTV的合法收入，本身并不违法，将前述合法收入扣除正常经营成本后的利润认定为组织卖淫的违法所得，逻辑上说不通。且从案件的实际审理情况来看，传媒公司的财务账册不完整，无法形成客观真实的审计结果。

按照第三种观点，以全部卖淫所得认定组织卖淫的违法所得，不仅具有现实可操作性，也更能体现法律对此类行为的否定性评价。无论是卖淫嫖娼本身，还是组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫行为，都是违法犯罪行为，由此决定了通过前述行为获得的经济利益都是非法的。在组织卖淫犯罪中，卖淫价格的

确定及分成通常由组织卖淫者决定，卖淫人员无权过问。既然组织者对卖淫所得享有最终决定权和分配权，那么向组织者追缴全部卖淫所得，并未超出“期待可能性”的范畴。至于组织者付给卖淫人员的费用，应视为其犯罪成本，依法不能在违法所得中予以扣除。即使组织卖淫者不从嫖资中抽成，认定违法所得时也应按照全部卖淫所得计算。因此，组织卖淫的违法所得，一般情况下就是收取嫖娼人员所有费用的总和。

编写人：江苏省宜兴市人民法院 庄妍 徐英

组织卖淫活动中既单纯出资入股又卖淫的刑事责任认定

——范某某等组织卖淫案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02刑终142号刑事判决书

2. 案由：组织卖淫罪